

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2766/2541

นาย กุมาร กัญญา มาสา
บริษัท ลิเบอร์ตี้ ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มาตรา 15

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ที่บัญญัติว่า "กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีข้อความระบุถึง ความรับผิดชอบของบริษัทแตกต่างกันไปจากที่กำหนดไว้ในบทแห่งพระราชบัญญัตินี้บริษัทจะยกเป็นข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผู้ประสบภัยในการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นมิได้" นั้น เป็นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยกำหนดเงื่อนไขความรับผิดชอบแตกต่างไปจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนกรณีที่มีการกำหนดเงื่อนไขความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยที่เป็นเงื่อนไขความรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนนอกจากค่าเสียหายเบื้องต้น ย่อมไม่ต้องด้วยข้อห้ามตามมาตรา 15 ดังกล่าว และเมื่อ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมิได้มีบทบัญญัติอื่นใดห้ามการตกลงกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว เงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมไม่เป็นโมฆะ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนางทองเหรียญ กัญญา มาสา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2538 นางทองเหรียญ ได้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซึ่ง ขับโดยนายวิเชียร ทำชอบ ต่อมาเมื่อเวลา 19.30 นาฬิกาได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมี รถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนชนรถจักรยานยนต์คันที่นายวิเชียรขับ จนเป็นเหตุให้นายวิเชียรและนายทองเหรียญถึงแก่ความตายจำเลยจ่ายค่าเสียหาย เบื้องต้นให้โจทก์เพียง 10,000 บาท จำเลยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ ประสพภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยต้องชดใช้ค่า สินไหมทดแทนหรือค่าปลงศพให้แก่โจทก์อีกเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ขอให้ บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 719-3897-3463 และ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่จำเลยได้ปฏิเสธการ จ่ายเงินคือวันที่ 23 สิงหาคม 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ของนายทองเหรียญ กัญญา มาสา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2538 นางทองเหรียญได้นั่ง ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ขับโดยนายวิเชียร ทำชอบจากจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไป ยังจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนแล่นเข้ามา ชนรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว เป็นเหตุให้นายทองเหรียญและนายวิเชียรถึงแก่ ความตาย รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้ทำการประกันภัยกับจำเลยตามพระราช

บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 โจทก์นำกรรมธรรม์ประกันภัยของจำเลยตามกรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.3 ไปขอรับเงินแต่จำเลยชำระเงินให้เพียง 10,000 บาท โดยจำเลยได้ปฏิเสธการจ่ายเงินจำนวนอีก 40,000 บาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2538 กรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.3 มีข้อตกลงในรายการที่ 4 จำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท ต่อหนึ่งคน รายการที่ 5 จำนวนค่าเสียหายเบื้องต้น ความเสียหายต่อชีวิต 10,000 บาท ต่อหนึ่งคน และสัญญาหมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 การคุ้มครองความรับผิดชอบต่อผู้ประสบภัย การคุ้มครองตามสัญญาหมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 นี้เป็นการคุ้มครองความรับผิดชอบต่อผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในสัญญาส่วนนี้ใช้บังคับโดยไม่นำเอาเงื่อนไขทั่วไปในสัญญาหมวดที่ 1 มาใช้บังคับ ข้อ 2 การคุ้มครองผู้ประสบภัยบริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยของผู้ประสบภัยเนื่องจากอุบัติเหตุหรืออยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่ยักรทุกหรือติดตั้งในรถนั้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยให้แก่ 2.1 ผู้ประสบภัยในนามของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 2.2 ผู้ประสบภัยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีไม่ใช่เป็นผู้ขับ ทั้งนี้ในกรณีผู้ขับซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ และข้อเท็จจริงได้ความว่า ที่เกิดอุบัติเหตุคดีนี้นายวิเชียรผู้ขับเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องรับผิดชอบ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์อุทธรณ์ว่า เงื่อนไขตามกรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.3 ข้อ 2 เป็นโมฆะหรือไม่ เห็นว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 มาตรา 15 บัญญัติว่า "กรรมธรรม์ประกันภัยซึ่งมีข้อความระบุถึงความรับผิดชอบของบริษัทแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ บริษัทจะยกเป็นข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผู้ประสบภัยในการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นมิได้" ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยกำหนดเงื่อนไขความรับผิดชอบ

แตกต่างไปจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหาย
เบื้องต้นแต่กรณีคดีนี้ที่กำหนดเงื่อนไขความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยหรือจำเลยตาม
ข้อ 2 เป็นเงื่อนไขความรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนนอกจากค่าเสียหายเบื้องต้น
จึงไม่ต้องด้วยข้อห้ามตามมาตรา 15 ดังกล่าว และพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้มี
บทบัญญัติอื่นใดห้ามการตกลงกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวด้วยดังนั้น เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 3 ข้อ 2 จึงไม่ขัดต่อเจตนารมณ์หรือความมุ่ง
หมายของพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนตามที่โจทก์อุทธรณ์ และไม่เป็นโมฆะ

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-ไสว จันทะศรี-เสรี ชุณหถนอม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>